İKİNCİ BÖLÜM
Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri

Müracaat

MADDE 4- (1) Ruhsat sahibi veya rödövansçı, e-Devlet üzerinden yapacağı izin müracaatında madenin adının belirtildiği talep yazısı ile beraber;

a) Ruhsatını,

b) Saha analiz raporunu,

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesisleri taleplerinde, 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, lisanssız elektrik üretim tesisi kurabileceğine dair ilgili şebeke işletmecisinden alınacak belgesini,

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

d) Koordinat listesini,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden talep edilen alanda kurum mevzuatına göre izin verilmesinde sakınca olmadığına dair görüş yazılarını,

f) ÇED belgesini,

g) Hammadde üretim, maden işletme, pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık kazanma ve atık bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesini,

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesisleri taleplerinde, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında lisanssız elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin ilgili şebeke işletmecisi ile yapılan bağlantı anlaşması ve uygulama projesini,

h) Müracaat sahibinin rödövansçı olması durumunda ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün yazısını,

ekleyerek kesin izin için veya bu fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ile ön izin için müracaatta bulunur. Ayrıca bu fıkradaki istenilen belgeler bir takım halinde fiziksel olarak bölge müdürlüğüne gönderilir.

(2) Kazı gerektirmeyen arama taleplerinde e-Devlet üzerinden yapılacak müracaatta, talep yazısı ile birlikte ruhsat, arama yapılacak yerin koordinat listesi ve krokisi eklenir.

(3) Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri ve verimli orman alanlarındaki ruhsat görüş taleplerinde; talep yazısı, saha analiz raporu, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı, koordinat listesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak sağladığına dair belgesi ile birlikte müracaat edilir.

(4) Birinci fıkranın (e) bendinde istenilen kurum görüş yazıları ile mevzuatı kapsamında alınması gerektiği heyetçe tespit edilen görüş yazıları, talep sahibi tarafından müracaat evrakına eklenir. Kamu kurum ve kuruluşları hariç müracaat sahibinin kurum görüş yazılarını temin edemediğini belgelendirmesi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenebilir.

(5) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınan veya yenilenen ÇED belgelerinin geçerli olduğunun teyit edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kurum görüş yazıları istenmez. Ancak ÇED alanı dışında izin talep edilmesi halinde kurum görüşleri ayrıca istenir.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 5- (1) Bölge müdürlüğü e-Devlet üzerinden yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talebin Devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya kesin izin raporu düzenlenir.

(2) Kazı gerektirmeyen maden arama izin taleplerinde e-Devlet üzerinden alınan belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaatı inceler. Uygun olması durumunda izin süresi ve alanı belirtilerek talep sahibine yazı ile bildirilir. İzin sahibi, izin süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak istenmesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede ve alanda el karotu ile arama yapılmasına izin verilebilir.

(3) Değerlendirme Komisyonunun görev alanındaki; muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman parkları ile endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarına isabet eden maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesisi izin müracaatları ile muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri ve verimli orman alanlarındaki ruhsat talepleri bölge müdürlüğünce müracaat evrakı ve düzenlenen tutanak ile birlikte, Genel Müdürlüğe gönderilir. Talebin bir kısmının Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesi gerektiği durumlarda talep bir bütün olarak ele alınır.

(4) Değerlendirme Komisyonunun görev alanındaki verimli orman alanlarına isabet eden maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesisi izin talepleri bölge müdürlüğünce incelenerek izin raporu ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ön izin ve ön izin süre uzatımı

MADDE 6- (1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ormanlık alandan verilen ön izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde izin sahibinden ön izin bedeli ve onaylı taahhüt senedi istenir. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde ön izin bedelinin ödenmemesi ve onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde izin iptal edilmiş sayılır. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir. Ön izin sahibinin, ön izin süresi son günü bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bulunması, mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi halinde ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorumlulukları devam eder. Ön izin süresi toplam otuz altı ayı geçemez.

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir faaliyete müsaade edilmez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge müdürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde iptal edilmiş sayılır. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüşmemiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması halinde ön izin iptal edilir.

Kesin izin

MADDE 7- (1) Bakanlıkça **(Değişik ibare:RG-22/8/2025-32994)** ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak uygun görülenlere izin verilir. Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi istenir. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde bedellerin ödenmemesi, teminatın ve onaylı taahhüt senedinin idareye verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın izin iptal edilmiş sayılır. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(2) Maden işletme izinlerinde, izin sahibi; izne konu alanı kapsayan işletme izin belgesini orman idaresine vermeden saha teslimi yapılmaz.

(3) Madencilik faaliyetine başlanılmadan önce izin sahibine, maden işletme ile tesis izin alanları, maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı ve atık barajı izin sahasının sınırlarının köşe noktalarına zeminden en az iki metre yükseklikte, üzerinde koordinat değerleri yazılı sabit işaretler tesis ettirilir. İki nokta arası 25 metreden fazla olamaz. Aksi halde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir faaliyete müsaade edilmez. Sabit işaretler izin süresi ve rehabilite izleme sürecinde muhafaza edilir.

(4) İzin verilmemesi halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.

(5) Ruhsat alanında maden arama, maden işletme veya hammadde üretimi için ormanlık alanlarda Bakanlıkça veya ormanlık alan dışında ilgili kurumlarca izin verilmiş ise, bu ruhsata dayalı olarak madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman alanı içinde yapılması zorunlu tesislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen altyapı tesislerinin ruhsat alanı içinde yapılması için uygun alan bulunulmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde ruhsat alanı bitişiğinde izin verilebilir.

(6) Talep edilen maden tesis ve altyapı tesislerinden röle istasyonu, şantiye alanı, maden stok alanı, pasa döküm alanı, maden atığı döküm alanı, atık barajı, kuşaklama kanalı, derivasyon kanalı, acil kaçış tüneli, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesislerinin; ruhsat alanı içinde ve bitişiğinde yapılması için uygun alan bulunmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüş yazısına istinaden ruhsat alanı dışında izin verilebilir.

(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için hammadde üretim izin belgesine dayanarak orman alanları içinde bu amaçla yapılacak işletme faaliyetleri, maden tesis ve altyapı tesislerine bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir.

(8) İzin başlangıç tarihi; izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmiş ise izin başlangıç tarihi bu tarihtir. İzin olurunda belirtilmemiş ise izin başlangıç tarihi izin olurunun verildiği tarihtir. İzin süresinin tamamen veya kısmen uzatıldığı izinlerde izin başlangıç tarihi ilk iznin verildiği tarihtir. Farklı tarihlerde verilen izinlerin birlikte uzatılması halinde izin başlangıç tarihi yeni izin olur tarihidir.

Kesin izin süre uzatımı

MADDE 8- (1) İzin sahibinin yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgeler ile birlikte e-Devlet üzerinden **(Ek ibare:RG-22/8/2025-32994)** veya fiziksel olarak izin süresi son günü bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaatı halinde mevcut iznin bitim tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre süre uzatımı yapılabilir. Süre uzatımının Bakanlıkça uygun bulunması halinde teminat ve arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanır, onaylı taahhüt senedi alınır.

(2) İzin sahibinin,

a) İzin süresinin ruhsat süresinden önce sona ermesi halinde ruhsat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgeler ile,

b) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi halinde yenilenmiş ruhsat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgeler ile,

c) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi ve ilgili kanun hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı alamaması halinde; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile,

ç) İzin sahibinin rödövansçı olması halinde ise (a), (b) ve (c) bentlerindeki belgeler ile birlikte, ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile,

izin süresinin son günü bitimine kadar e-Devlet üzerinden **(Ek ibare:RG-22/8/2025-32994)** veya fiziksel olarak müracaat etmesi, bir yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde bir yıl süreyle, izin aynı şartlarla devam eder.

(3) İkinci fıkrada tanınan süre içinde yapılan taleplerin Bakanlıkça sonuçlandırılamaması halinde, yıllık arazi izin bedellerini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde, izin Bakanlıkça neticelendirilinceye kadar devam eder.

Alınacak bedeller

MADDE 9- (1) Maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis ön izinlerinde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

alınır.

(2) Aynı ruhsat alanı/hammadde üretim izin alanı içinde maden işletme amacıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce veya sonra Bakanlıkça verilmiş izin alanlarının toplamının beş hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmaz.

(3) Kazı gerektirmeyen maden arama izninden bedel alınmaz.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Karayolları Genel Müdürlüğünün, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi veya ruhsat ile yapacağı madencilik faaliyetleri için verilen izinlerinden, bedel ve teminat alınmaz. Bu idarelerin merkez ve taşra birimleri adına düzenlenmiş hammadde üretim izin belgesi veya ruhsata dayalı olarak verilen izinler Bakanlıkları veya Genel Müdürlükleri adına verilmiş sayılır.

(5) Genel bütçe kapsamı dışındaki bütün kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve il özel idarelerinin, yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri için verilecek bütün izinlerden birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bedeller alınır. Dördüncü fıkrada yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atık su, gölet ve altyapı tesisi yapımı maksadı ile il özel idareleri adına projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya ruhsata dayanarak verilen izinlerden bedel alınmaz.

(6) 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında;

a) 3213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, 47 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden

sahalarında işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmaz.

b) IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 sayılı Kanun kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

c) (a) ve (b) bentleri kapsamı dışındaki ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50'si alınır. İşletme izinleri 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımlandığı tarihten önce düzenlenmiş olan bu kapsamdaki ruhsatlardan, 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla on yıldan arta kalan süresi boyunca 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50'si alınır.

ç) Alınan arazi izin bedelinde her yıl 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz.

Devir işlemleri

MADDE 10- (1) Ruhsatın devir edilmesi halinde, bu ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilmiş izinler devir alanın orman idaresine her bir izin için ruhsatın devredildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgeler ile birlikte e-Devlet üzerinden başvuru yapması halinde, devralan adına Bakanlıkça devredilebilir. Devir talebinin Bakanlıkça uygun bulunması halinde devir alandan bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanan arazi izin bedeli ve teminat ile birlikte onaylı taahhüt senedi alınır. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar izin sahibinin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

(2) Rödövansçının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen evrak ile müracaatı halinde o ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilen izinler bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlarla rödövansçı adına Bakanlıkça devredilebilir. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar izin sahibinin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

İptal işlemleri

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak verilen maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinleri;

a) Hak sahibinin vazgeçmesi,

b) Ruhsatın iptali,

c) ÇED belgesinin iptal edilmesi,

ç) Mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, bir yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile birlikte e-Devlet üzerinden izin süresi son günü bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması,

d) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine istinaden devam eden izinlerde tanınan sürede bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmemesi,

e) Ödenmesi gereken arazi izin bedelinin savaş, yangın, deprem, afet, genel hayata etkili salgın hastalık gibi mücbir sebep halleri hariç olmak üzere son ödeme tarihi itibarıyla izin süresince üst üste iki kez ödenmemesi,

f) **(Danıştay Sekizinci Dairesinin 20/3/2025 tarihli ve E.:2024/6389 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan bent:** *Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında madencilik faaliyetleri için verilen izinlerin amacı dışında kullanılması,***)**

g) İzin sahibinin rödövansçı olması durumunda, maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesi şerhinin kaldırılması,

ğ) Ruhsatın/rödövansın devredilmesi halinde ruhsatın/rödövansın devredildiğinin orman idaresine yazılı olarak bildirildiği veya orman idaresince resen tespit edildiği hallerde orman

idaresince verilmiş izinlerin devralınmasına dair yapılan tebligata rağmen 60 gün içerisinde devir talebinin yapılmaması,

halinde Bakanlıkça iptal edilir.

(2) Taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması veya rehabilitasyon projesine uygun çalışılmadığının orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde giderilmesi gerektiği izin sahibine yazılı olarak tebliğ edilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği, taahhüt senedine ve rehabilitasyon projesine uygunluk sağlanmadığı takdirde verilmiş olan izin iptal edilir.

(3) İznin iptal edilmesi halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.